

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1365/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย วัน ชัย ศीलโกควณิชย์	โจทก์
	นาย ผิน หรือ เล็ก อิน เท วา	จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

จำเลยกับ ส. ฝ่ายหนึ่ง และผู้ตาย โจทก์ร่วม กับ ม.อีกฝ่ายหนึ่งได้ ชกต่อยกัน สาเหตุที่ทั้งสองฝ่ายชกต่อยกันเป็นการสมัครใจวิวาทกัน การที่จำเลยให้การยอมรับว่าได้ ใช้ อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง และนำสืบว่าจำเลยเรียก ส. ซึ่ง เป็นหลานของจำเลย ให้ออกมาชกต่อยกับโจทก์ร่วม นับว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาและมีได้เกิดจากการจำนนต่อ พยานหลักฐาน จึงมีเหตุสมควรที่จะลดโทษให้จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 78.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80,371, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ริบของกลาง

ระหว่างการพิจารณา นายวันชัย ศीलโกวณิษฐ์ ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้น
อนุญาต

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาความผิดฐานมีอาวุธปืนในครอบครองและพา
อาวุธปืน ส่วนข้อหาความผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่า จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุ
ป้องกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, และ 289, 80 การกระทำของจำเลยกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 288 อันเป็นบทหนักตามมาตรา 90 วางโทษจำคุก
ตลอดชีวิต และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 วรรคสาม, 72
ทวิ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่
21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ลงโทษฐานมี
อาวุธปืนตามมาตรา 7, 72 วรรคสาม จำคุก 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืนลงโทษตาม
มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน
รวมโทษทุกกระทงแล้วคงลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91(3) ของกลางรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 โดยฐานมีและพาอาวุธปืน ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ฐานมีอาวุธปืนลดโทษแล้ว
จำคุก 4 เดือน ฐานพาอาวุธปืนลดโทษแล้ว จำคุก 3 เดือน ฐานฆ่าผู้อื่น ลดโทษให้หนึ่งใน
สาม เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 53 แล้ว เหลือจำคุก 33 ปี 4 เดือน รวมทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยไว้ 33 ปี 11 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยมีอาวุธปืนสั้นอัตโนมัติขนาด 9 มม. (.38) จำนวน 1 กระบอกกระสุนปืนขนาดเดียวกัน จำนวน 6 นัด ของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ได้ตามกฎหมายไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จำเลยได้ใช้อาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวยิงนายเฉลิม ศีลโภค วนิชย์ ผู้ตาย กับนายวันชัย ศีลโภควนิชย์ โจทก์ร่วม เป็นเหตุให้นายเฉลิมถึงแก่ความตายโจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัส...จึงรับฟังได้ว่าสาเหตุที่ทั้งสองฝ่ายชกต่อยกันดังกล่าวข้างต้นเป็นการสมัครใจวิวาทกันการที่จำเลยสู้ไม่ได้หนีเข้าไปในบ้านหยิบอาวุธปืนออกมายิงผู้ตาย กับโจทก์ร่วมจึงไม่เป็นการป้องกันอันชอบด้วยกฎหมาย...

ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกาว่าจำเลยจำนนต่อพยานหลักฐาน คำให้การของจำเลยไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงไม่มีเหตุสมควรลดโทษให้จำเลยในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนั้น เห็นว่า การที่จำเลยให้การยอมรับว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงจริง และนำสืบว่าจำเลยเรียกนายสมชายซึ่งเป็นหลานของจำเลยให้ออกมาชกต่อยกับโจทก์ร่วม นับว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาและมีได้เกิดจากการจำนนต่อพยานหลักฐาน จึงมีเหตุสมควรที่จะลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78"

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------